

<제3편 제1심의 소송절차.제6장 변론.제5절 변론의 실시>

I. 변론의 경과

1. 변론의 개시와 상정

- 변론기일이 도래하면 재판장은 사건을 호명하여 당사자의 출석 여부를 확인하고 변론을 개시한다. 당사자가 출석한 경우 양쪽 당사자는 본안의 신청을 진술하며, 이는 소장이나 답변서의 기재 내용을 구술로 확인하는 방식으로 이루어진다.

2. 당사자의 진술 및 공방

- 당사자는 준비서면에 기재된 내용을 바탕으로 공격방어방법을 진술한다. 사실상의 주장, 법률적 견해의 제시, 상대방 주장에 대한 답변 등이 구술로 교환되며, 재판장은 이를 토대로 쟁점을 명확히 한다. 변론은 원칙적으로 공개되어야 하며, 구술주의와 직접주의가 지배한다.

3. 증거조사의 실시

- 주장에 대한 다툼이 있는 경우 법원은 증거조사를 실시한다. 증인신문, 서증의 조사, 검증 등이 기일 중에 진행되며, 법원은 직접 보고 들은 증거자료를 바탕으로 심증을 형성한다.

4. 변론의 종결

- 더 이상 제출할 공격방어방법이 없고 증거조사가 완료된 경우 재판장은 변론을 종결한다. 변론이 종결되면 법원은 판결 선고 기일을 지정하며, 종결 후에는 원칙적으로 새로운 자료를 제출할 수 없다.

II. 변론의 정리

1. 변론의 제한

- 법원은 소송상태에 따라 변론을 특정 쟁점이나 특정 당사자 간의 관계로 한정할 수 있다. 이는 복잡한 사건에서 심리의 혼란을 방지하고 쟁점별로 집중적인 심리를 가능하게 한다.

2. 변론의 분리

- 하나의 소송절차 내에 여러 개의 청구(병합소송)나 여러 명의 당사자(공동소송)가 있는 경우, 법원은 심리의 편의를 위해 이를 분리하여 별도의 절차로 진행할 수 있다. 분리된 변론은 각각 독립적으로 종결될 수 있으며 일부판결의 대상이 된다.

3. 변론의 병합

- 서로 관련 있는 여러 개의 사건이 별개로 진행되고 있을 때, 심리의 중복을 피하고 판결의 모순을 방지하기 위해 법원은 이를 하나의 절차로 합쳐서 진행할 수 있다. 병합된 사건은 동일한 증거조사 결과를 공유하게 된다.

4. 변론의 재개

- 변론이 종결된 후라도 법원이 판결을 내리기에 불충분하다고 판단하거나 당사자가 증대한 새로운 자료를 발견한 경우, 법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 의해 종결된 변론을 다시 열 수 있다. 이는 실체적 진실 발견을 위해 허용되는 예외적 조치이다.

III. 변론조서

1. 의의 및 성격

- 변론조서란 변론기일의 경과를 법원사무관 등이 기록한 공문서이다. 변론의 절차적 적법성을 증명하고 판결의 기초가 된 소송행위를 확인하는 공식적인 수단이 된다.

2. 기재사항

- 변론조서에는 기일과 장소, 법관·사무관·당사자의 성명, 변론의 공개 여부, 본안의 신청, 사실상의 주장, 증거의 신청과 조사 결과, 재판장의 선고 및 고지 사항 등을 기재하여야 한다. 쟁점 정리를 위해 필요한 경우 당사자의 구체적인 진술 내용을 상세히 기록하기도 한다.

3. 조서의 증명력

- 변론의 방식에 관한 규정이 준수되었는지 여부는 오직 변론조서에 의해서만 증명할 수 있다. 이를 변론조서의 배타적 증명력이라 하며, 조서에 기재되지 않은 절차는 행해지지 않은 것으로, 조서에 기재된 절차는 그대로 행해진 것으로 확정된다.

4. 조서에 대한 이의와 경정

- 당사자는 조서의 기재 내용에 대해 이의를 제기할 수 있다. 법원은 이의가 이유 있다고 판단될 경우 조서를 경정하며, 이의를 기재하도록 규정되어 있다. 이는 조서의 객관성을 담보하기 위한 장치이다.

IV. 결론

- 변론의 실시는 민사소송 절차 중 당사자의 공방이 실질적으로 이루어지는 핵심 단계이다. 변론의 경과를 통해 심판의 대상이 구체화되고, 변론의 정리를 통해 복잡한 쟁점이 체계적으로 관리된다. 특히, 변론조서는 이러한 역동적인 과정에 법적 안정성과 증명력을 부여하는 필수적인 기록이다. 현대 소송에서는 구술주의를 실질화하기 위해 조서 작성을 간소화하는 대신 녹음이나 속기 방식을 병행하기도 하지만, 조서가 지니는 배타적 증명력의 원칙은 변함없이 절차적 정의의 근간을 이룬다. 법원은 변론의 전 과정을 충실히 실시하고 이를 조서에 정확히 담아냄으로써, 판결의 정당성을 확보하고 상급심에서의 사후 검토가 가능하도록 보장하여야 할 것이다.